

AZLINDA BINTI MAAROUF

lwn.

FIRDAUS BIN MOHAMAED

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 17 Jun 2019 bersamaan 13 Syawal 1440H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-023-0130-2017]

[Rayuan Terhadap Perintah Tunggakan Nafkah Anak Di Bawah Seksyen 78 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Pn. Marlina Binti Amir Hamzah daripada Tetuan Hisham, Sobri & Kadir.

Pegum Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu pada 6/11/2017 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 24/10/2017 dalam Kes Saman No. : 10400-023-0052-2014 sepertimana berikut –

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan tunggakan nafkah anak Plaintiff berdasarkan peruntukan seksyen 78 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003];

- ii. Mahkamah memerintahkan Defenden membayar nafkah tertunggak kepada Plaintiff sebanyak RM 3,200.00 sahaja; dan
- iii. Pembayaran nafkah tertunggak hendaklah dibayar ke dalam akaun Maybank milik Plaintiff (No. Akaun : 162143019363).

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 6/11/2017. Perayu juga telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 13/3/2017 yang mengandungi sembilan (9) Alasan Rayuan alasan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan bertarikh 11/4/2018, halaman 240 - 242 sepertimana berikut –

- i. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mempertimbangkan dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syara' apabila memerintahkan Defenden membayar nafkah tertunggak anak-anak tersebut kepada Perayu sebanyak RM 3,200.00 sahaja;
- ii. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mempertimbangkan dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syara' apabila berpendapat bahawa tempoh tuntutan nafkah tertunggak anak-anak tersebut hanyalah dari bulan Oktober 2010 hingga bulan November 2010;
- iii. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mempertimbangkan dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syara' apabila berpendapat tuntutan tunggakan nafkah hendaklah ditentukan berdasarkan tempoh kuatkuasa Perintah Interim Hadhanah Ex-Parte dalam Permohonan No. :

10200-038-0377-2010 sedangkan telah ada perintah nafkah atas persetujuan bersama dalam Saman No. : 10005-055-0981-2005 yang masih berkuatkuasa dan tidak pernah dibatalkan dan atau dipinda dengan mana-mana perintah lain;

- iv. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mempertimbangkan dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syara' bahawa Perintah Interim Hadhanah Ex-Parte berkuatkuasa terhadap perintah nafkah anak sedangkan tiada klausa mengenai perintah nafkah terkandung di dalam Perintah Interim Hadhanah tersebut;
- v. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mempertimbangkan dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syara' terhadap Perintah Interim Hadhanah Ex-Parte berkuatkuasa dari Disember 2010 hingga Oktober 2012 adalah setakat Perintah Hadhanah semata-mata;
- vi. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana gagal mengambilkira fakta bahawa Responden mengakui tidak menanggung nafkah anak-anak tersebut dalam tempoh Disember 2010 hingga Jun 2015;
- vii. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana gagal mengambilkira fakta tentang Perayu telah menjaga anak-anak tersebut dan menanggung keseluruhan kos sara hidup anak-anak tersebut di rumah Perayu dari tempoh Mei 2010 hingga Jun 2015 dan Responden mengakui fakta tersebut;

- viii. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mempertimbangkan dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syara' apabila berpendapat bahawa tempoh tuntutan nafkah tertunggak anak-anak tersebut hanyalah bagi bulan Oktober 2010 (RM1,600.00) dan bagi bulan November 2010 (RM1,600.00); dan
- ix. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan terkeliru dalam mempertimbangkan dari segi fakta dan undang-undang serta Hukum Syara' mengenai jumlah sebenar nafkah tertunggak nafkah anak kerana kedapatan perbezaan catatan jumlah nafkah tertunggak di dalam nota bicara iaitu sebanyak RM32,000.00 dan bukannya sebanyak RM3,200.00 sebagaimana yang diperintahkan pada 24 haribulan Oktober 2017.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 26/5/ 2002 dan telah bercerai pada 14/7/2008 dengan kebenaran Mahkamah. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan 2 orang cahaya mata iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat selepas memberi kebenaran untuk Responden melafazkan cerai pada 14/7/2008, juga merekod dan memerintahkan berdasarkan persetujuan kedua-dua berkaitan dengan nafkah anak-anak melalui kes Saman No. : 10005-055-0981-2005 sepertimana berikut –

- i. Defenden bersetuju memperuntukkan nafkah bulanan anak-anak tersebut sebanyak RM1,000.00 sebulan (RM800.00 x 2 orang) (*selepas ini disebut sebagai 'nafkah bulanan'*);

- ii. Nafkah tahunan anak-anak tersebut yang meliputi perbelanjaan Hari Raya akan diperuntukkan oleh Defenden sebanyak RM1,000.00 (RM500.00 x 2 orang) pada setiap tahun dan dibayar tiga (3) minggu sebelum hari raya bermula (*selepas ini disebut sebagai 'nafkah tahunan'*); dan
- iii. Pembayaran nafkah bulanan dibayar secara tunai atau dimasukkan ke dalam akaun Maybank Plaintiff (No. Akaun : 162143019363) sebelum atau pada 1 haribulan setiap bulan.

[4] Selepas perintah tersebut dikeluarkan, Perayu telah memfailkan tuntutan tunggakan nafkah anak melalui kes Saman No. : 14000-023-0052-2004 pada 22/6/2015 mendakwa Responden telah gagal melaksanakan pembayaran nafkah bulanan dan nafkah tahunan anak-anak tersebut mulai **Jun 2010** sehingga bulan **Jun 2015** berjumlah **RM 102,600.00** sepertimana berikut –

- a. Nafkah bulanan iaitu Jun 2010 sehingga Jun 2015 (61 bulan x RM1,600.00) = **RM97,600.00**;
- b. Nafkah tahunan iaitu bagi tahun 2010 sehingga tahun 2014 (5 tahun) = **RM5,000.00**.

[5] Responden di dalam Pembelaannya menyatakan bahawa bermula Disember 2010 telah memberhentikan pemberian nafkah anak-anak setelah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam mengeluarkan Perintah Interim Hadhanah Ex-Parte pada 8/12/2010 bahawa hak jagaan anak-anak tersebut diserahkan kepada Responden melalui kes Permohonan No. : 10200-038-0377-2010. Seterusnya Responden memperolehi perintah kekal hak jagaan anak-anak tersebut pada

7/11/2012 melalui kes Saman No. : 10200-028-0180-2010 yang mengekalkan hak penjagaan anak-anak tersebut kepada Responden. Walaubagaimana pun Perayu gagal mematuhi kedua-dua perintah tersebut untuk memberi hak jagaan tersebut kepada Responden. Hanya pada 14/6/2016, perintah hak jagaan anak-anak tersebut telah diubah dan diberikan kepada Perayu melalui kes Saman No. ; 10200-025-0359-2013.

[6] YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 24/10/2017 telah memutuskan tuntutan tunggakan nafkah anak-anak tersebut hanya sebanyak RM 3,200.00 sahaja iaitu bagi bulan Oktober dan November 2010. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 6/11/2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan sembilan (9) Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu kepada dua (2) isu sahaja, iaitu –

- a) Sama ada wujudnya tunggakan nafkah anak-anak dari bulan Jun 2010 sehingga Jun 2015 ; dan
- b) Sama ada kewujudan Perintah Interim Hadhanah Ex-Parte bertarikh 8/12/2010 dan Perintah Hadhanah bertarikh 7/11/2012 melepaskan tanggungjawab Responden (bapa) untuk menanggung nafkah anak-anak.

Isu Pertama : Sama Ada Wujudnya Tunggakan Nafkah Anak-Anak Dari Bulan Jun 2010 Sehingga Jun 2015

[8] Sebelum kami meneliti sama ada berlakunya tunggakan nafkah anak-anak tersebut, kami berpuashati bahawa perintah tentang nafkah anak-anak telah diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 14/7/2008 berdasarkan persetujuan kedua-dua pihak melalui kes Saman No. : 10005-055-0981-2005 di mana Responden hendaklah menanggung nafkah bulanan dua (2) orang anak RM 1,600.00 sebulan dan nafkah tahunan (yang meliputi perbelanjaan Hari Raya) RM 1,000.00 setiap tahun.

[9] Perintah Nafkah anak-anak tersebut menunjukkan seseorang lelaki atau bapa adalah berkewajipan untuk menanggung nafkah anak-anaknya sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau di bawah jagaan orang lain. Hal ini dinyatakan dalam peruntukkan seksyen 73(1) EUUKIS 2003 yang menyatakan -

*“Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan **seseorang lelaki** menanggung **nafkah anaknya**, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang **munasabah** memandang kepada **kemampuan dan taraf kehidupannya** atau dengan membayar kosnya”*

[10] Rangkaikata **seseorang lelaki, nafkah anaknya, munasabah** dan **kemampuan dan taraf kehidupannya** dirujuk dan ia memberi maksud kadar yang harus dibayar / disediakan untuk nafkah anaknya adalah mengikut kemampuan pihak yang menanggung nafkah iaitu bapa atau pihak lain yang boleh

dipertanggungjawabkan memberi nafkah mengikut Hukum Syarak. Pertimbangan juga diambilkira kepada keadaan keperluan anak yang memerlukan nafkah tersebut.

[11] Persoalan ini juga dinyatakan di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Dr Wahbah Al-Zuhailiy, Jilid 7, hlm. 1019, iaitu -

Maksudnya : “Fuqaha’ telah bersependapat bahawa sesungguhnya nafkah kerabat seperti anak dan anak kepada anak atau cucu ditetapkan mengikut kadar yang mencukupi merangkumi roti atau bahan-bahan pelengkap bagi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan penyusuan jika ia sedang menyusu. Ia adalah mengikut kemampuan pembiaya dan kebiasaan setempat kerana ia diwajibkan dengan sebab keperluan. Justeru itu ia diukur dengan kadar keperluan. Sabda Nabi s.a.w. “Ambillah (harta Abu Sufian) sekadar yang mencukupi bagi engkau dan anak engkau mengikut cara yang baik.”

[12] Hal ini selari dengan firman Allah s.w.t dalam surah Al-Baqarah: 233 -

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Maksudnya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana

anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya... ”

[13] Kami juga berpuashati setelah perintah tersebut dikeluarkan, tidak wujud sebarang tuntutan yang dibuat oleh kedua-dua pihak sama ada mempertikai perintah tersebut atau memfailkan prosiding untuk mengubah perintah nafkah tersebut berdasarkan seksyen 76 dan 77 EUUKIS 2003 sehinggalah kes tuntutan tunggakan nafkah anak-anak diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah pada 24/10/2017.

[14] Bagi isu tunggakan nafkah anak-anak, Perayu di dalam tuntutannya menuntut tunggakan nafkah bulanan anak-anak mulai bulan Jun 2010 sehingga Jun 2015 yang berjumlah RM 97,600.00 (RM1,600 x 61 bulan) dan nafkah tahunan anak-anak tersebut dari tahun 2010 sehingga 2014 berjumlah RM 5,000.00 (RM1,000.00 x 5 tahun). Namun pada 24/10/2017, YA Hakim Bicara telah memutuskan pada nafkah anak-anak yang tertunggak hanya pada bulan Oktober dan November 2010 sahaja berjumlah RM3,200.00.

[15] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah gagal mengambil kira tempoh kegagalan Responden mematuhi Perintah Nafkah Anak terdahulu bagi nafkah bulanan dan nafkah tahunan. Responden hanya membayar nafkah anak setakat bulan April 2010 dan ini diakui oleh Responden ketika sesi soal semula bahawa Responden tidak membayar nafkah anak tersebut bermula Mei 2010. Perayu juga menghujahkan YA Hakim Bicara gagal mengambil kira tempoh kegagalan membayar nafkah tahunan bagi tahun 2010 sehingga tahun 2015. Perayu telah merujuk kepada kes *Zarina Hashim lwn. Jamaludin Saidon [2006] 1 MLRS 219* dan kes *Rugayah lwn. Bujang [1410] JH 332*.

[16] Bagi menentukan tempoh tunggakan dan jumlah tunggakan, kami merujuk kepada Ekshibit P-6 (lihat halaman 391-399, Rekod Rayuan) yang telah dikemukakan oleh Pihak Perayu semasa prosiding perbicaraan. Kami dapati bahawa sejak Perintah Nafkah anak diputuskan pada 14/7/2008, pembayaran nafkah bulanan anak-anak tersebut telah dibuat oleh Responden tanpa gagal sehingga April 2010. Responden semasa disoal-balas mengakui bahawa beliau tidak memberi nafkah bulanan sejak bulan Mei 2010 dan nafkah tahunan jugak sejak tahun 2010 (Rujuk halaman 109, Rekod Rayuan). Semasa menjawab pertanyaan YA Hakim Bicara, Responden mengakui bahawa sejak Mei 2010 sehingga Disember 2010 (rujuk halaman 110, Rekod Rayuan).

[17] Berdasarkan Ekshibit P-6 serta pengakuan yang dibuat oleh Responden tersebut semasa perbicaraan, kami dapati terdapat dua (2) fasa tempoh berkaitan dengan isu tunggakan nafkah ini iaitu –

- i. **Fasa Pertama** – Nafkah bulanan dari bulan Mei 2010 sehingga November 2010 (7 bulan).
- ii. **Fasa Kedua** – Nafkah bulanan dari Disember 2010 sehingga Jun 2015 (55 bulan) dan nafkah tahunan dari tahun 2010 sehingga tahun 2014 (5 tahun).

[18] Bagi **Fasa Pertama** iaitu dari bulan Mei 2010 sehingga November 2010, kami dapati YA Hakim Bicara memutuskan bahawa nafkah bulanan anak-anak tersebut tertunggak hanyalah untuk bulan Oktober dan November 2010 berjumlah RM3,200.00 sahaja. Tiada sebarang ulasan diberikan oleh YA Hakim Bicara

kenapa nafkah yang diakui oleh Responden tidak dibayar dari bulan Mei 2010 sehingga bulan September 2010 tidak menjadi tunggakan nafkah kepada Responden.

[19] Merujuk kembali kepada Ekshibit P-6 dan pengakuan yang telah dibuat oleh Responden semasa disoal-balas oleh Pihak Plaintiff (Perayu) dan juga semasa disoal oleh Mahkamah, sepatutnya bagi Fasa Pertama ini, tempoh masa dan jumlah nafkah anak-anak yang tertunggak adalah dari Mei 2010 sehingga November 2010 iaitu berjumlah **RM11,200.00** (RM 1,600 x 7 bulan) dan bukannya hanya Oktober dan November 2010 sahaja. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan tempoh masa dan jumlah nafkah tertunggak anak-anak tersebut bagi Fasa Pertama ini.

[20] Manakala bagi **Fasa Kedua** iaitu nafkah bulanan dari bulan Disember 2010 sehingga Jun 2015 selama 55 bulan yang berjumlah sebanyak **RM88,000.00** (RM1,600.00 x 55 bulan) dan bagi nafkah tahunan adalah dari tahun 2010 sehingga tahun 2014 adalah selama 5 tahun yang berjumlah **RM5,000.00** (RM1,000.00 x 5 tahun). Berdasarkan Ekshibit P-6 dan pengakuan Responden, kami berpuashati menyatakan bahawa Responden telah tidak mengeluarkan peruntukan nafkah bulanan dan nafkah tahunan untuk anak-anak tersebut sejak Disember 2010 sehingga Jun 2015. Kami juga berpuashati bahawa jumlah bagi nafkah bulanan dan nafkah tahunan bagi tempoh tersebut secara keseluruhannya berjumlah **RM 93,000.00**.

[21] Walaubagaimanapun jumlah RM93,000.00 ini akan kami nilai sama ada ia menjadi tertunggak kepada Responden atau sebaliknya dengan kewujudan Perintah

Interim Hadhanah Ex-Parte bertarikh 8/12/2010 melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0377-2010 dan Perintah Hadhanah pada 7/11/2012 melalui kes Saman No. : 10200-028-0180-2010 yang telah memberikan hak jagaan anak-anak tersebut kepada Responden dan perkara ini kami akan ulas pada isu yang kedua nanti.

Isu Kedua : Sama Ada Kewujudan Perintah Interim Hadhanah Ex-Parte Bertarikh 8/12/2010 dan Perintah Hadhanah Bertarikh 7/11/2012 Melepaskan Tanggungjawab Responden (Bapa) Untuk Menanggung Nafkah Anak-Anak

[22] Merujuk keterangan utama Responden (halaman 80, Rekod Rayuan), Responden menyatakan bahawa beliau telah memperolehi Perintah Interim Hadhanah Ex-Parte pada 8/12/2010 yang mana hak jagaan anak-anak tersebut diberikan kepada Responden, namun Perayu (Plaintif) enggan menyerahkan anak-anak tersebut dan ini menunjukkan Plaintif sanggup menjaga anak-anak tersebut dengan menanggung segala nafkah mereka. Hak jagaan kekal anak-anak tersebut juga diberikan kepada Responden melalui kes Saman No. : 10200-028-0180-2010 pada 7/11/2012 sehinggalah diubah kepada Perayu pada 16/6/2016 melalui kes Saman No. : 10200-025-0359-2013.

[23] YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya pada perenggan 30, halaman 233 Rekod Rayuan menyatakan bahawa –

“Oleh itu, berdasarkan rujukan di atas, maka Mahkamah berpuashati bahawa hak hadhanah yang diperolehi oleh Defenden adalah hak untuk menjaga, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, di samping tanggungjawab utamanya memberi nafkah kepada anak-anak tersebut. Sungguhpun telah terdapat perintah berkaitan nafkah namun secara logiknya apabila anak-anak

tersebut diperintahkan di bawah jagaan Defenden maka Defenden bertanggungjawab menjaga, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, di samping memberi nafkah secara terus kepada anak-anak tersebut”

[24] YA Hakim Bicara seterusnya menyatakan bahawa dari Disember 2010 sehingga Jun 2015, tiada tunggakan terhadap nafkah anak berlaku disebabkan wujudnya Perintah Interim Hadhanah Ex-parte bertarikh 8/12/2101 dan Perintah Hadhanah bertarikh 7/11/2012 (*selepas ini disebut’ perintah-perintah tersebut’*).

[25] Pihak Responden menyatakan bahawa YA Hakim Bicara membuat dapatan bahawa dengan perintah-perintah tersebut, tanggungjawab bapa untuk menanggung nafkah anak-anak tersebut diletakkan secara keseluruhannya kepada Perayu untuk menanggungnya. Pihak Responden menghujahkan bahawa pembiayaan hadhanah tersebut adalah terletak ke atas bapa dan perintah-perintah tersebut tidak *menghazafkan* tanggungjawab seorang bapa untuk menanggung akan membiayai nafkah anak-anak.

[26] Bagi isu yang kedua ini, kami merujuk kepada kitab ***Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*** (terjemahan oleh Ahmad Shahbari Salamon et.al), ***Kitab Fiqh dan Perundangan Islam***, Jilid VII, hlm. 1020 karangan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaily yang menyatakan bahawa nafkah anak akan menjadi hutang setelah difardhukan kepada bapa atau orang bertanggungjawab oleh Hakim sepertimana berikut -

”Ulama’ Shafi’i berpendapat bahawa nafkah anak tidak menjadi hutang ke atas bapa, kecuali dengan ketentuan Qadi atau kebenarannya supaya berhutang dengan sebab bapa hilang atau enggan membiayai nafkah”

[27] Manakala di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Jilid 2, hlm. 165 menyatakan seperti berikut -

"Tetapi ketika berlaku perselisihan, Qadi perlu campur tangan untuk menyelesaikannya. Qadi hendaklah menetapkan nafkah tertentu yang mesti diberikan oleh bapa, atau memberi izin kepada anak untuk berhutang dengan kadar tertentu atau kadar yang diperlukannya menggunakan nama bapanya (bapa yang menanggung hutang tersebut). Oleh itu, nafkah tersebut menjadikan bapa berhutang apabila tidak ditunaikan pada waktunya. Nafkah tersebut tidak gugur dengan luputnya masa kerana ia telah menjadi hak milik anak disebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh Qadi, sekalipun sebelum itu ia hanya dianggap sebagai pertolongan dan bantuan"

[28] Berdasarkan kedua-dua otoriti tersebut, jelas bahawa nafkah kepada anak menjadi hutang kepada bapa setelah diperintahkan oleh Qadhi / Hakim. Bagi kes ini, telah diperintah kepada Responden untuk menanggung nafkah terhadap dua (2) orang anaknya melalui perintah bertarikh 14/7/2008 atas persetujuan Perayu dan Responden. Tiada sebarang perintah lain dikeluarkan bagi mengubah atau membatalkan perintah tersebut. Oleh yang demikian, pada hemat kami Responden adalah bertanggungjawab untuk menanggung nafkah kedua-dua anak tersebut dan perkara ini selari dengan seksyen 73 EUUKIS 2003 iaitu -

"Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya"

[29] Merujuk kepada perbahasan di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*, adalah jelas menjadi hutang kepada bapa (Responden) jika gagal menunaikan nafkah anak-anak tersebut pada waktunya dan hak nafkah anak-anak tersebut tidak gugur dengan berlalunya masa kerana ia telah menjadi milik anak-anak tersebut.

[30] Oleh itu, kami berpuashati menyatakan bahawa dengan kewujudan Perintah Interim Hadhanah Ex-parte bertarikh 8/12/2010⁰¹⁰ dan Perintah Hahanah bertarikh 7/11/2012 **TIDAK MENGGUGURKAN** hak nafkah kepada anak-anak tersebut, di mana pihak bapa (Responden) hendaklah memperuntukkan sejumlah nafkah yang telah diperintahkan kepadanya sama ada secara bulanan atau tahunan dalam keadaan anak-anak tersebut di bawah jagaannya atau di bawah jagaan orang lain. Ini adalah disebabkan hak nafkah anak itu adalah menjadi milik kepada anak-anak tersebut tanpa mengira siapa yang menjaga anak-anak tersebut ketika itu.

[31] Berdasarkan ulasan di atas, kami dapati bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf memutuskan kewujudan Perintah Interim Hadhanah Ex-parte bertarikh 8/12/2010 dan Perintah Hadhanah bertarikh 7/11/2012 telah menyebabkan tidak berlakunya tunggakan nafkah anak-anak tersebut disebabkan anak-anak tersebut berada di bawah jagaan Perayu. Hal keadaan ini menyebabkan kami perlu campurtangan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara tersebut.

[32] Justeru itu, kami berpuashati bagi **Fasa Kedua** iaitu nafkah bulanan anak-anak tersebut dari bulan Disember 2010 sehingga Jun 2015 selama 55 bulan yang berjumlah sebanyak **RM88,000.00** (RM1,600.00 x 55 bulan) dan bagi nafkah tahunan dari tahun 2010 sehingga tahun 2014 selama 5 tahun yang berjumlah

RM5,000.00 (RM1,000.00 x 5 tahun) yang berjumlah keseluruhannya **RM 93,000.00** adalah menjadi nafkah anak-anak yang tertunggak ke atas Responden.

[33] Maka secara keseluruhannya melalui Fasa Pertama (RM11,200.00) dan Fasa Kedua (RM93,000.00), nafkah anak-anak tersebut yang tertunggak dan perlu ditanggung oleh Responden adalah berjumlah **RM 104,200.00**.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh **24/10/2017** dalam kes **Saman No. : 14000-023-0052-2004** adalah **DIBATALKAN**.
3. Mahkamah memerintahkan Responden membayar tunggakan nafkah bulanan anak-anak dari **bulan Mei 2010 sehingga Jun 2015** sebanyak **RM 99,200.00** dan nafkah tahunan anak-anak dari **tahun 2010 sehingga tahun 2014** sebanyak **RM5,000.00** kepada Perayu yang berjumlah keseluruhannya adalah sebanyak **RM104,200.00** ; dan
4. Pembayaran tunggakan nafkah anak-anak ini hendaklah dibayar ke dalam akaun Maybank milik Perayu melalui **Akaun No. : 162143019363**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

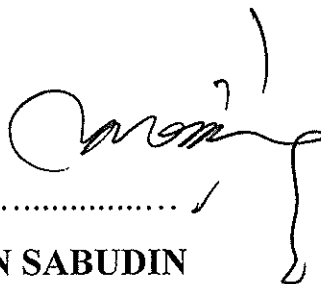
- 
.....
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor